

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 586/2535
อัยการ ชุมพร
นาย ชา ตรี คุ่ม รักษา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ บัญญัติให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วจึงต้องปรับเป็นสี่เท่าของราคาของและค่าอากรรวมกัน มิใช่ปรับสี่เท่าเฉพาะราคาของอย่างเดียวแล้วบวกค่าอากร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 27 ทวิ, 32 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16, 17 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 มาตรา 4 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ระเบียบของกลาง จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับ และจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ปรับ 291,200 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 145,600 บาทของกลางริบ จ่ายสินบนร้อยละสามสิบของราคาของกลาง

แก่ผู้นำจ่ายเงินรางวัลร้อยละสิบห้าของราคาของกลางแก่เจ้าพนักงานผู้จับศาล
อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นนี้เฉพาะเรื่องโทษปรับว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3
คิดคำนวณค่าปรับโดยไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว พระ
ราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ บัญญัติให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของ
ซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว ดังนี้จึงต้องปรับเป็นสี่เท่าของราคาของและค่าอากร
รวมกัน หาใช่ปรับสี่เท่าเฉพาะราคาของอย่างเดียวแล้วบวกค่าอากรดังที่จำเลยฎีกาไม่
ปรากฏว่าบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศที่จำเลยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรราคารวม 45,500
บาท ต้องเสียอากรขาเข้าเป็นเงิน 27,300 บาท รวมราคาค่าของกับค่าอากรเข้าด้วย
กันเป็นเงิน 72,800 บาท ลงโทษปรับสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วย
แล้วเป็นเงิน 291,200 บาท เมื่อลดโทษกึ่งหนึ่งแล้วเป็นเงิน 145,600 บาท การที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ปรับจำเลยเป็นเงิน
145,600 บาท นั้น จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-สุนพ กীরติยุดิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ